1. INTRODUCCIÓN

- **Política comercial común (PCC)**: Tratado de Roma 1957, hoy **art. 207 TFUE**
  - Competencia **exclusiva** de la Unión (**art. 3.1.e) TFUE**)
- **Tratado de Lisboa** (en vigor 1 de diciembre de 2009):
  - Amplía la PCC a servicios, propiedad intelectual y **inversión extranjera directa**
    - **Reglamento (UE) 1219/2012**, transitorio para los acuerdos bilaterales de inversión de los Estados miembros
  - **Procedimiento legislativo ordinario**: Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo
  - **Mayoría cualificada** en el Consejo (55 % de Estados que sumen el 65 % de la población)
  - Comitología sustituida por **actos de ejecución** (**art. 291 TFUE**)
    - **Reglamento (UE) 37/2014**: la **Comisión** adopta las medidas de defensa comercial, sin el Consejo
- Instrumentos del tema: **salvaguardia**, **antidumping**, **antisubvención** y **Reglamento sobre Obstáculos al Comercio (ROC)**
  - Basados en normas de la **OMC**, más el **interés de la Unión** como condición propia

2. LOS INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL: VISIÓN DE CONJUNTO

- **Salvaguardia**
  - Base OMC: **art. XIX GATT** y Acuerdo sobre Salvaguardias
  - Base UE: **Reglamentos (UE) 2015/478 y 2015/755**
  - No exige práctica desleal, perjuicio **grave**
  - Alcance **erga omnes**, con excepciones (países en desarrollo)
  - Duración hasta **4 años**, máximo **8**
- **Antidumping**
  - Base OMC: **art. VI GATT** y Acuerdo Antidumping
  - Base UE: **Reglamento (UE) 2016/1036**
  - Práctica desleal: dumping del exportador, perjuicio **importante**
  - Países y empresas investigados, **5 años** prorrogables
- **Antisubvención**
  - Base OMC: **arts. VI y XVI GATT** y Acuerdo **SMC**
  - Base UE: **Reglamento (UE) 2016/1037**
  - Práctica desleal: subvención del Estado exportador, perjuicio **importante**
  - Países y empresas investigados, **5 años** prorrogables
- Diferencia esencial: antidumping y antisubvención corrigen prácticas **desleales**, la salvaguardia protege frente a un aumento de importaciones **leales**
- **Datos** (informe anual de la Comisión, 17 de septiembre de 2026):
  - 2025: **32** nuevas investigaciones (**30** antidumping y **2** antisubvención), casi el récord de **33** de 2024

- Fin de 2025: **232** medidas en vigor (**220** definitivas), unos **637.000** empleos industriales protegidos
- Demanda concentrada en **químico** y **siderúrgico**, con foco en **China**

3. LAS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA

3.1. Concepto

- Restringen temporalmente importaciones que aumentan tanto que causan o amenazan **perjuicio grave** a productores de la Unión
  - No presuponen práctica desleal
- Formas:
  - Aumento de **derechos de aduana**
  - **Contingentes arancelarios** con derecho adicional fuera de contingente (fórmula reciente)
  - **Restricciones cuantitativas**, en su caso con licencia de importación
- **Vigilancia** previa:
  - **Previa**: documento de vigilancia para el despacho a libre práctica
  - **A posteriori**: seguimiento estadístico

3.2. Procedimiento

- **Inicio**: Estado miembro informa a la Comisión o actúa de oficio, anuncio en el **DOUE**
- **Investigación**:
  - Volumen y precio de importaciones y efecto en productores
  - Plazo general de **9 meses**
- **Medidas provisionales**: circunstancias críticas, solo aumento de derechos, máximo **200 días**
  - Si no hay definitivas, **reembolso de oficio**
- **Medidas definitivas**: la **Comisión** por acto de ejecución
  - Hasta **4 años**, prorrogables a **8**, liberalización progresiva si superan **1 año**
  - **Exclusión de países en desarrollo** con cuota hasta el **3 %**, y conjunto no superior al **9 %**
- **Medidas regionales** posibles
- Casos recientes:
  - Salvaguardia del **acero** (2019), expiró el **30 de junio de 2026** al llegar a 8 años
  - Desde el **1 de julio de 2026**, acero bajo régimen específico, **Reglamento (UE) 2026/1384** (sobrecapacidad mundial)

3.3. Legislación aplicable

- **Reglamento (UE) 2015/478**, régimen común de importaciones, países miembros de la OMC
- **Reglamento (UE) 2015/755**, importaciones de terceros países no miembros de la OMC
- **Reglamento (UE) 2015/477**, efecto combinado de antidumping o antisubvención y salvaguardia

- **Reglamento (UE) 2019/287**, cláusulas bilaterales de salvaguardia de los acuerdos comerciales
- **Acuerdo sobre Salvaguardias** de la OMC

4. LAS MEDIDAS ANTIDUMPING

4.1. Concepto

- **Dumping**: precio de exportación inferior al **valor normal** (precio comparable en el mercado interior del exportador)
  - **Margen de dumping**: diferencia, en porcentaje del precio **CIF** en frontera
- Valor normal alternativo:
  - Costes de producción más gastos y beneficio razonables
  - Precios de exportación a un tercer país
  - **Reglamento (UE) 2017/2321**: con distorsiones significativas, precios y costes de referencia no distorsionados
    - Sustituye la lista de países sin economía de mercado, informes sobre China y Rusia
- **Cuatro requisitos**:
  - **Dumping**
  - **Perjuicio importante**, amenaza o retraso sensible en la creación de industria
  - **Causalidad**, separada de otros factores
  - **Interés de la Unión** (requisito propio, no exigido por la OMC)

4.2. Procedimiento

- **Denuncia**: industria de la Unión (sindicatos desde 2018) o de oficio
  - Apoyo de productores con más del **50 %** de quienes se pronuncian y al menos el **25 %** de la producción total
- **Apertura**: **45 días**, anuncio en el DOUE
  - Desde **octubre 2024**, **registro sistemático** de importaciones en antidumping y antisubvención, con posible retroactividad
- **Investigación**: cuestionarios, muestreo, inspecciones in situ
  - **13 meses**, en todo caso **14**
- **Derechos provisionales**: no antes de **60 días**, normalmente antes de **7 meses** (máximo 8)
  - Predivulgación de **4 semanas**, vigencia **6 meses**, garantía de los importadores
- **Derechos definitivos**: reglamento de ejecución de la Comisión, salvo dictamen desfavorable del comité por mayoría cualificada
  - Vigencia **5 años**
- **Regla del derecho inferior**: no supera el margen de dumping y es menor si basta para eliminar el perjuicio
  - Desde 2018 no se aplica en ciertas condiciones con distorsiones en materias primas
- **Compromisos de precios** como alternativa, o cierre sin medidas

4.3. Reconsideraciones y lucha contra la elusión

- **Por expiración**: al término de los 5 años, si la supresión puede reproducir dumping y perjuicio
- **Provisional**: cambio duradero de circunstancias
- **Nuevo exportador**: no exportó en el periodo de investigación
- **Por absorción**: el exportador absorbe el derecho sin subir precios de reventa
- **Antielusión**: paso por terceros países, montaje o ligeras modificaciones
  - Ampliación de medidas a los orígenes usados

4.4. Legislación aplicable

- **Reglamento (UE) 2016/1036**, modificado por **2017/2321** (metodología) y **2018/825** (modernización)
- **Reglamento (UE) 2015/477** (efecto combinado) y **2015/476** (informes del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC)
- **Acuerdo Antidumping** (art. VI GATT 1994)

5. LAS MEDIDAS ANTISUBVENCIÓN

5.1. Concepto

- **Derechos compensatorios**: neutralizan subvenciones de poderes públicos de un tercer país a producción, exportación o transporte
- **Subvención** según el Acuerdo **SMC**, tres elementos:
  - **Contribución financiera** de poder público (o privado por encargo): transferencias, préstamos, garantías, renuncia a ingresos
  - **Beneficio** frente a condiciones de mercado
  - **Especificidad**: empresa, rama o grupo
    - Siempre específicas las **prohibidas**: supeditadas a exportación o a uso de productos nacionales
- **Subvenciones transnacionales** imputables al Estado exportador
- Además: **perjuicio importante**, **causalidad** e **interés de la Unión**
- Derecho según el **beneficio** del receptor en el periodo de investigación, sin superar la subvención

5.2. Procedimiento

- Paralelo al antidumping, con particularidades:
  - Denuncia con mismos requisitos, **45 días** para abrir, **consultas** previas con el país de origen
  - Investigación máxima **13 meses**
  - Provisionales: no antes de **60 días** ni después de **9 meses**, vigencia máxima **4 meses**
  - Definitivos: **Comisión**, **5 años**
  - **Compromisos**: el país elimina o limita la subvención, o el exportador revisa precios

  - Reconsideraciones similares, más la **acelerada** para no investigados individualmente
- Caso clave: **vehículos eléctricos de batería** de China, derechos definitivos de octubre 2024 del **7,8 % al 35,3 %** (**Reglamento (UE) 2024/2754**)

5.3. Legislación aplicable

- **Reglamento (UE) 2016/1037**, modificado por **2018/825**
- **Reglamentos (UE) 2015/477 y 2015/476**
- **Acuerdo SMC** de la OMC

6. EL REGLAMENTO SOBRE OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y OTROS INSTRUMENTOS

6.1. El Reglamento sobre Obstáculos al Comercio

- **Reglamento (UE) 2015/1843 (ROC)**: la industria, las empresas y los Estados miembros piden actuar frente a obstáculos de terceros países
  - **Obstáculo**: práctica de un tercer país con derecho de acción reconocido por normas de la OMC o acuerdos de la Unión (ej. aranceles superiores a los consolidados)
- Dos tipos de efectos:
  - **Perjuicio en el mercado de la Unión**: denuncia de la industria
  - **Efectos adversos en terceros mercados**: denuncia de una **empresa** sin porcentaje de producción (diferencia principal con antidumping y antisubvención)
  - También los **Estados miembros**
- Procedimiento:
  - **Denuncia** con pruebas ante la Comisión
  - **Admisibilidad**: **45 días**, previa consulta al comité de Estados miembros
  - **Investigación**: DOUE, **5 meses** (hasta **7** si es compleja), consultas con el tercer país
  - **Solución**: si no hay acuerdo amistoso, solución de diferencias de la **OMC** o del acuerdo bilateral
  - **Medidas**: suspensión de concesiones, aumento de derechos o restricciones cuantitativas (**art. 207 TFUE**, **Reglamento (UE) 654/2014**)
- Poco usado, pero vía formal
  - **Punto Único de Entrada** (2020), gestionado por el Responsable Principal de la Aplicación de la Política Comercial

6.2. Otros instrumentos autónomos de la Unión

- **Reglamento de Observancia**, **Reglamento (UE) 654/2014**, reformado por **2021/167**: contramedidas si se bloquea la solución de diferencias
- **Instrumento Anticoerción**, **Reglamento (UE) 2023/2675**: presiones económicas de terceros países
- **Instrumento de Contratación Pública Internacional**, **Reglamento (UE) 2022/1031**: primera aplicación en junio 2025 a productos sanitarios de China

- **Reglamento sobre subvenciones extranjeras**, **Reglamento (UE) 2022/2560**: subvenciones de terceros que distorsionan el mercado interior (concentraciones y contratación pública)

7. CONCLUSIÓN

- Defensa comercial más importante que nunca: exceso de capacidad (China) y **desvío de comercio** por aranceles de otros países
  - Récord de investigaciones, **registro sistemático**, metodología de **distorsiones significativas**, lucha contra la **elusión**
- Reacciones de terceros países, tras los vehículos eléctricos China abrió investigaciones:
  - **Brandy**: antidumping en julio 2025, compromisos de precios de **34** empresas
  - **Carne de porcino**: derechos definitivos en diciembre 2025 del **4,9 % al 19,8 %**, **9,8 %** para la mayoría de empresas españolas
  - Medidas sobre **lácteos**
- Reto: equilibrar defensa eficaz de la industria con un sistema multilateral abierto y basado en normas, ante la crisis de la solución de diferencias de la **OMC**